

0009195-87.2022.8.26.0050

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Ana Helena Rodrigues Mellim

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 31ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 16/09/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de

Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2290001/2021 - 31º D.P. VILA

CARRAO, 20999202 - 31º D.P. VILA CARRAO, 3261/21/231 - 31º D.P. VILA CARRAO,

2290001 - 31º D.P. VILA CARRAO

Tipo ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

31ª Vara Criminal

Av. Dr. Abrahão Ribeiro, nº 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0009195-87.2022.8.26.0050 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0009195-87.2022.8.26.0050

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de

Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2290001/2021 - 31º D.P. VILA

CARRAO, 20999202 - 31º D.P. VILA CARRAO, 3261/21/231 - 31º D.P. VILA CARRAO,

2290001 - 31º D.P. VILA CARRAO

Tipo Completo da Parte Ativa Principal << Informação indisponível >>:

Nome da Parte Ativa Principal << Informação indisponível >>

Réu:

RAFAEL SILVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Ana Helena Rodrigues Mellim

Vistos.

RAFAEL SILVA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, caput da Lei nº 11.343/06 c.c. o artigo 61, inciso II, alínea j, do Código Penal, porque no dia 23 de outubro de 2021, em ocasião de calamidade pública, por volta das 20 horas e 45 minutos, na Rua Nelson Cruz, n. 01, Belém, juntamente com o corréu FELIPE LOPES DANTAS, qualificados aos autos, a fls. 05 e 06, em concurso e unidade de desígnios, previamente associados em divisão de tarefas, traziam consigo, tinham em depósito e ocultavam 43 (quarenta e três) papелotes e 62 (sessenta e dois) eppendorfs de Cocaína (massa líquida: 19,1 e 31,6 gramas), 25

(vinte e cinco) papelotes e 90 eppendorfs, ambos de Cocaína, na forma de "Crack" (massa líquida: 2,13 e 13,7 gramas) e 122 (cento e vinte e duas) porções de Cannabis Sativa L - Tetrahydrocannabinol (massa líquida: 256,2 gramas), substâncias entorpecentes causadoras de dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, para fins de entrega ao consumo de terceiros.

A denúncia foi recebida em 10 de novembro de 2021 (fls. 175/187).

O réu constituiu defensor e apresentou defesa preliminar (fls. 261/263).

O réu Felipe foi condenado, conforme sentença de fls. 314/319.

Em razão da ausência do réu e de seu defensor na audiência realizada em 29 de março de 2022, foi decretada sua revelia (fls. 295/297).

Não tendo sido hipótese de absolvição sumária, foi admitida a instrução criminal, momento em que ouvidas duas testemunhas de acusação e interrogado o acusado.

O Ministério Público requereu a condenação nos termos da denúncia. A defesa requereu a absolvição.

É o relatório.

Fundamento e Decido.

A ação penal é improcedente.

Ao cabo da instrução criminal não restou demonstrada a responsabilidade do acusado pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, tal qual descrito na denúncia.

A materialidade do delito está comprovada pelo Laudo de Constatação de fls. 41/45, bem como pelo Laudo de Exame Químico Toxicológico definitivo de fls. 291/294.

A autoria, porém, é incerta.

Os policiais civis Erivan de Jesus Fonseca e Fabiano de Souza Verçosa relataram que estavam em patrulhamento de rotina quando avistaram os réus sentados num banco. Quando visualizaram a viatura, tentaram fugir e jogaram uma sacola fora. Após a abordagem, um passou a acusar o outro pela traficância. Foi Felipe quem jogou a sacola no chão.

Interrogado, o réu negou que estivesse com a droga, afirmando não saber a quem pertencia a sacola encontrada pelos policiais.

Diante disso, o contexto probatório está frágil para amparar o édito condenatório, com o que a absolvição se impõe.

Os policiais afirmam que quem jogou a sacola no chão foi o corréu Felipe e que Rafael estava sentado no banco. Com ele não foi encontrada nenhuma quantia em dinheiro nem drogas.

'Indícios de autoria e materialidade - fato que, embora suficiente para oferecimento de denúncia, não justifica a condenação, devendo as provas colhidas em sede policial serem corroboradas com as colhidas em juízo - valor probatório que não pode ser absoluto quando não observado o contraditório e a ampla defesa' - RT 834/686.

Diante do exposto e por tudo mais que dos autos consta, julgo IMPROCEDENTE a ação penal e ABSOLVO RAFAEL SILVA das sanções do artigo 33, caput da Lei nº 11.343/2006, com fundamento do artigo 386, inciso VII do Código de Processo Penal.

Isento de custas.

P.I.C.

São Paulo, 16 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA